

第六章 犯罪客观方面

第一节 犯罪客观方面概述

【考点 1：犯罪客观方面的概念与构成要素】

(1) 犯罪客观方面是指刑法规定的，说明行为对刑法所保护的社会关系的侵犯性，行为成立犯罪所必须具备的客观事实特征；

(2) 包括危害行为、危害结果以及犯罪的时间、地点、方法等要素；

(3) 危害行为是一切犯罪的构成要件，危害结果是大多数犯罪的构成要件，犯罪的时间、地点、方法是一部分犯罪的构成要件；

【考点 2：犯罪客观方面的四大特征】

(1) 由刑法规定：只有依照刑法规定、对行为社会危害性及其程度具有决定意义的事实才能成为犯罪客观方面；

(2) 是行为对客体的侵犯：说明某种犯罪通过什么样的行为、在什么条件下对刑法所保护的客体进行侵犯；

(3) 是犯罪主观方面的客观外在表现：主观方面支配客观方面，客观方面表现主观方面，二者密切联系；

(4) 在犯罪构成四要件中居于关键地位：是一切构成要件的核心要件，其他三要件都是为了说明危害行为及其严重程度；

〈注意〉危害行为在犯罪客观方面中处于中心地位，是行为人承担刑事责任的客观基础；

【考点 3：犯罪客观方面的四大意义】

(1) 有助于区分罪与非罪：缺乏客观方面要件就丧失了构成犯罪的客观基础；

(2) 有助于区分此罪与彼罪：许多犯罪在客体、主体、主观方面相同，主要通过客观方面区分；

(3) 有助于正确分析和认定犯罪的罪过：罪过通过危害行为表现于外部，客观方面具有直观性，有利于逆向认定主观方面；

(4) 有助于正确量刑：客体和主观方面相同的犯罪，其社会危害性及严重程度主要取决于客观方面；

〈示例〉没有非法剥夺他人生命的行为，就不会构成故意杀人罪；狩猎行为若不是在禁猎区、禁猎期或使用禁用的工具、方法实施，也不会构成非法狩猎罪；

〈对比〉侵犯财产犯罪中的抢劫、抢夺、盗窃、诈骗、敲诈勒索等罪之间的区分主要由犯罪客观方面决定；抢劫罪与抢夺罪因客观方面不同而规定轻重不同的法定刑；

第二节 危害行为

【考点 1：危害行为的基本概念与特征】

(1) 行为、危害行为、犯罪行为三概念区分：行为外延最广，包括一切有意义的人的举动；危害行为强调危害性，属犯罪构成要素；犯罪行为外延最窄，指已具备犯罪构成全部要件的行为；

(2) 危害行为定义：表现人的意思自由、客观上危害社会并为刑法所禁止的身体动静；

(3) 三个基本特征：客观上是人的危害社会行为，摒弃“思想犯罪”；主观上表现人的意志或意识；具有刑法禁止性，违反刑法规定；

〈注意〉发表言论是否构成危害行为取决于性质、作用及主观心理状态；仅暴露思想的有害言论不是危害行为，但利用言论危害社会如侮辱、诽谤、教唆犯罪等属于危害行为；

【考点 2：无意识无意志行为的排除】

(1) 三类不构成危害行为的情形：睡梦或催眠状态下的举动；不可抗力作用下的举动；身体受到绝对强制下的举动；

(2) 仍构成危害行为的三种情形：受暴力胁迫但未丧失意志自由的行为；忘却行为；原因中的自由行为；

〈案例〉某甲深夜杀死父亲、砍伤母亲，经鉴定处于“临床睡眠”状态，不构成犯罪；扳道员被歹徒捆绑无法履职致火车出轨，不构成犯罪；

〈示例〉忘却行为如扳道员因睡觉忘记职责致火车颠覆；原因中自由行为如故意醉酒后杀人；

【考点 3：作为的概念与特征】

(1) 定义：以积极身体活动实施刑法禁止行为，即“不应为而为”；

(2) 特征：违反禁止性规范；表现为身体积极状态；由一系列身体活动组成而非单个动作；

(3) 六种实施方式：利用身体活动；利用物质或信息工具；利用他人行为；利用自然力；利用动物；利用职务便利；

【考点 4：不作为的概念与构成条件】

(1) 定义：刑法要求履行特定积极义务，行为人能履行而未履行的行为，即"应为而不为";

(2) 三个构成条件：负有特定义务；有能力履行该义务；不履行造成或可能造成危害结果；

(3) 五种义务来源：法律规定；职务业务要求；法律行为引起；先行行为引起；公共秩序和社会公德要求；

〈案例〉黄某与李某同居，李某自杀时黄某在场不救助，法院以故意杀人罪判刑，体现公共秩序和社会公德要求的义务；

〈注意〉先行行为包括合法行为和不法行为，但正当防卫行为除外；自愿接受行为一经实施就有义务履行到底；

【考点 5：不作为犯的分类】

(1) 纯正不作为犯：刑法明确规定只能由不作为构成的犯罪，如遗弃罪；

(2) 不纯正不作为犯：以不作为方式实施通常应以作为方式实施的犯罪，如母亲不给婴儿喂奶致死；

(3) 不纯正不作为犯不违反罪刑法定原则，其行为完成于危险状态产生前，在危险与结果间有履行义务的现实可能性；

〈注意〉不作为犯罪性质与实施方式无关，存在未遂、中止和预备形态；以不作为实施的犯罪危害性未必小于作为犯罪；

【考点 6：持有行为的特征】

(1) 定义：介于作为与不作为间的行为方式，对物品的控制状态；

(2) 五个理解要点：持有是状态不是握有；不要求所有权；不要求直接持有；是持续行为；体现支配与被支配关系；

(3) 我国刑法规定的 12 种持有型犯罪：包括非法持有宣扬恐怖主义物品罪、持有假币罪、非法持有毒品罪、巨额财产来源不明罪等；

【考点 7：实行行为与非实行行为】

(1) 实行行为：符合刑法分则规定、完成犯罪必不可少的行为，具有侵害社会关系紧迫危险性，是类型性侵害行为；

(2) 非实行行为：刑法总则规定的对实行行为起指使、帮助作用的行为，包括预备行为和共犯中的组织、教唆、帮助行为；

(3) 区分标准：实行行为依基本构成要件确定，非实行行为依修正构成要件确定；

〈示例〉买刀杀人中的“买刀”不是实行行为；劝人乘坐飞机希望其死于空难，即使发生死亡结果也不是实行行为；

第三节 危害结果

【考点 1：危害结果的概念与分类】

(1) 危害结果有广义和狭义之分：广义危害结果指犯罪行为对刑法保护的社会关系造成的损害，包括构成要件结果和非构成要件结果等；狭义危害结果又称构成要件结果，是由实行行为造成的、对成立犯罪或犯罪既遂具有决定意义的危害结果；

(2) 狭义危害结果具有三个特征：只能是对犯罪直接客体造成的直接损害；依照刑法规定属于构成要件的一部分；对定罪具有重要意义；

(3) 危害结果不是一切犯罪构成的必要要件；

〈示例〉故意杀人案中的重伤结果是直接危害结果，但不属于杀人罪的构成要件结果，行为人只能构成杀人未遂；

〈注意〉刑法未规定为某罪构成要件的结果，不能作为狭义上的危害结果；

〈易错点〉重伤不是故意杀人罪构成要件的危害结果，但在故意伤害案件中伤害结果直接决定该罪成立；

【考点 2：构成要件结果与非构成要件结果】

(1) 构成要件结果即狭义危害结果，对定罪具有决定意义，又称定罪结果；

(2) 非构成要件结果包括四种情形：行为犯造成的结果；预备犯、未遂犯、中止犯造成的结果；间接结果；精神损害；

(3) 非构成要件结果最重要的意义在于影响量刑，又称量刑结果；

〈案例〉诬告陷害行为可能导致被害人被逮捕甚至被判刑，这些不同结果对量刑具有重要意义；

〈引述〉《刑法》第 24 条第 2 款规定：“对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚”；

〈示例〉强奸行为发生后被害人因受刺激而精神失常或自杀属于间接结果；

【考点 3：物质性与非物质性危害结果】

(1) **物质性**危害结果具有具体、可见、可以计量的特点，如人的死亡、伤害结果、财产损害等；**非物质性**危害结果具有**抽象性**，不能直接看见，如名誉权受损、人格被侮辱等；

(2) 我国刑法关于物质性危害结果的**五种规定**情况：以对直接客体的现实损害作为犯罪既遂标准；以发生危险性作为犯罪既遂标准；以发生严重危害结果作为犯罪构成要件；以危害结果轻重作为定罪或量刑标准；依某种危害结果决定案件**诉讼程序**；

〈示例〉故意杀人罪、盗窃罪、诈骗罪以现实损害作为既遂标准；

〈案例〉侮辱罪、诽谤罪通常“告诉的才处理”，但严重危害社会秩序和国家利益时成为公诉案件；

【考点 4：直接结果与间接结果、基本结果与加重结果】

(1) **直接结果**由危害行为本身直接引起，构成要件结果只能是直接结果；**间接结果**由直接结果进一步引起，都是非构成要件结果，对量刑有意义；

(2) **基本结果**是作为犯罪构成要件的结果；**加重结果**是实施一种犯罪行为却引起另一种严重危害结果，造成加重结果的犯罪称为**结果加重犯**；

(3) 结果加重犯的加重结果以刑法**明文规定**为限，未发生法定的加重结果不适用结果加重犯规定，不发生**未遂问题**；

〈案例〉《刑法》第 240 条第 1 款第 7 项规定拐卖妇女、儿童罪中“造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡”的情形；

〈注意〉间接结果可能由间接结果进一步引起，如被拐卖妇女的丈夫精神失常、孩子辍学后车祸死亡；

第四节 刑法上的因果关系

【考点 1：刑法因果关系的概念与性质】

(1) 刑法上的因果关系是指人的危害行为合乎**规律性**地引起某种危害结果的**内在联系**；

(2) 是使行为人对危害结果负刑事责任的**必要条件**，但总则未作一般规定；

(3) 主要适用于结果犯的刑事责任认定。

【考点 2：刑法因果关系的六大特点】

- (1) 客观性：不以人的意志为转移，不能用主观设想代替客观联系；
- (2) 相对性：必须从普遍联系的链条中抽取一对现象进行研究；
- (3) 时间顺序性：原因在先，结果在后，时间顺序不可颠倒；
- (4) 条件性：任何案件的因果关系都是具体的、有条件的；
- (5) 复杂性：表现为"一因多果"或"一果多因"；
- (6) 必然性和偶然性：刑法因果关系本质是必然性，但通过偶然性表现。

〈案例〉某售货员与老年顾客争吵并说侮辱性语言，老人气愤引发脑溢血猝死，不能以侮辱者不知后果而否认因果关系；

〈案例〉甲欠乙 1 万元，乙逼债，甲抢劫金融机构杀死保安，保安妻子闻讯上吊死亡，研究甲杀害行为与保安死亡的因果关系时须暂时割断与乙逼债行为的联系；

〈案例〉甲给乙电影票，乙去影院途中遭车祸死亡，甲行为对乙死亡不具原因为，无因果关系。

【考点 3：刑法因果关系的性质要求】

- (1) 作为原因的危害行为必须具有引起危害结果发生的现实可能性；
- (2) 作为原因的危害行为必须合乎规律地引起危害结果的发生；
- (3) 判断时需注意结果必须具有回避可能性，且结果应是具体的特定样态。

〈案例〉甲刺伤乙手臂造成轻微伤，医生用未消毒器械治疗致乙感染死亡，甲行为不含致死现实可能性，不能认定因果关系；

〈案例〉甲劝乙乘飞机希望其死于空难，后乙确实死于飞机失事，甲行为不具实行行为性，与死亡结果无因果关系。

【考点 4：假定因果关系的认定】

- (1) 虽然某行为导致结果发生，但即使没有该行为，其他情况也会产生同样结果；
- (2) 应直接肯定因果关系存在，不需考虑附加的假定因素。

〈案例〉刑场执行死刑时，被害人父亲甲推开执行人自己扣动扳机打死罪犯；

〈案例〉乙丙都想杀丁，乙在丁水壶底钻洞，丙将水换成毒药，丁在沙漠中因水壶空而渴死。

【考点 5：重叠因果关系】

(1) 两个以上相互独立的行为，单独不能导致结果，但合并在一起导致结果发生；

(2) 肯定所有参与行为与结果之间的因果关系。

〈示例〉甲乙无意思联络，分别向丙食物投放致死量 50% 毒药，合并达致死量致丙死亡。

【考点 6：流行病学因果关系】

(1) 主要适用于污染环境罪等犯罪，比一般因果关系更复杂；

(2) 采用必要条件判断：无 A 则无 B，有 A 但未必有 B；

(3) 病因学旁证法需符合四个条件：病因子发病前存在、浓度与发病率正相关、减少时发病率下降、符合生物学规律。

〈注意〉表现为主体多样性、过程复杂性、结果复杂性三个特点；

〈注意〉国外司法实践一般采用推定原则认定此类因果关系。

【考点 7：不作为犯的因果关系】

(1) 主流观点肯定不作为因果关系说：不作为与结果间存在客观因果关系；

(2) 不作为的原因力在于应该阻止而没有阻止事物向危险方面发展；

(3) 特殊性在于以行为人负有特定作为义务为前提。

〈对比〉作为与结果关系：如果没有该行为，结果不会发生；不作为与结果关系：如果履行义务，结果不会发生；

〈易错点〉否定说认为不作为是“无”的状态无原因力已被抛弃；准因果关系说认为是法律拟制也不妥当。

【考点 8：中断因果关系的认定】

(1) 原危害行为在发展中介入其他因素，切断原因果进程，由介入因素引起结果；

(2) 判断标准：最初行为导致结果可能性高低、介入因素异常性大小、介入因素对结果影响力；

(3) 介入因素包括自然事件、他人行为、被害人自身行为三类。

〈案例〉甲投毒杀乙，乙快中毒时被丙开枪打死，丙行为切断甲与死亡结果的因果关系；

〈案例〉甲重伤乙濒临死亡，乙仇家丙路过辱骂致乙气急攻心身亡，死亡仍应归因于甲重伤行为；

〈注意〉介入因素异常性判断需考虑是否由最初行为必然引起、是否常伴随发生、是否几乎不发生、是否完全无关发生。

【考点 9：因果关系与刑事责任的关系】

(1) 因果关系是犯罪客观方面内容，有因果关系不等于构成犯罪；

(2) 还需考察行为人主观罪过及其形式，无罪过不承担刑事责任；

(3) 相同客观因果关系下，可能构成故意犯罪、过失犯罪或意外事件。

〈案例〉张某捶李某一拳致死：不知李某心脏病为意外事件；李某已警告但张某轻信为过失致死；医生诊断后仍坚持捶击为故意杀人。

第五节 犯罪客观方面的其他要件

【考点 1：犯罪客观方面的其他要件】

(1) 犯罪客观方面的其他要件是指实施危害行为的特定时间、地点和方法，通常不是犯罪成立必要要件，不决定犯罪性质，但在刑法明文规定的某些犯罪中具有必要要件意义；

(2) 行为时间：任何犯罪行为都在一定时间内实施，一般情况下时间非犯罪成立必需，但法律明文规定将特定时间作为某罪构成要件时，特定时间对定罪起决定性作用；

(3) 行为地点：指犯罪行为实施的场所或地理位置，通常不是犯罪构成要件，但刑法明文规定把特定地点作为某罪构成要件时，地点对该行为是否构成犯罪具有决定性作用；

(4) 行为方法：指实施犯罪行为所采用的具体方式，一般情况下对构成犯罪无影响，但对某些犯罪刑法将特定方法规定为犯罪构成必要条件；

〈案例〉《刑法》第 340 条和第 341 条第 2 款把“禁渔期”“禁猎期”规定为犯罪构成必要要件，只有在法定时间内进行捕捞和狩猎，情节严重的，才构成犯罪；

〈案例〉聚众扰乱公共场所秩序罪限定地点为"车站、码头、民用航空站、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所";

〈注意〉在不作为犯罪构成要件时，时间、地点、方法对正确评定行为社会危害性程度和量刑具有重要意义，如战时、自然灾害期间某些犯罪社会危害性相对增加。

